

doc.dr.sc. Mario Jelušić

1. Kruti i meki ustav

Klasično razlikovanje utemeljeno je na razlici u postupku njihova donošenja i mijenjanja.

A) Kruti (rigidni) ustavi – ustavi koji imaju veću pravnu snagu od zakona jer se teže mijenjaju. Postupak je složeniji, čime se ima osigurati viši stupanj političkog suglasja nego kod donošenja zakona. Danas je to značajka gotovo svih važećih ustava, premda postoje iznimke.

B) Meki (fleksibilni) ustavi – ustavi koji se mogu mijenjati na isti način kao i zakoni, drugim riječima, svaki zakon može mijenjati bilo koju normu formalnog mekog ustava

Primjerice – u Velikoj Britaniji, koja nema ustav u formalnom, već samo materijalnom smislu, zakon je najviši izvor ustavnog prava te se njime mogu mijenjati bilo koje norme ustava u materijalnom smislu, pa u tom „smislu“ kažemo da Velika Britanija ima meko ustavno uređenje.

Danas je gotovo svaki formalni ustav ujedno i kruti ustav. Meki ustav je iznimka, gotovo se na prste mogu nabrojati.

2. uredbe iz nužde

Uredbe sa zakonskom snagom ili uredbe iz nužde

Uredba je opći naziv za propise koje donose izvršna tijela. Uredbe iz nužde su podzakonski pravni propisi, ali privremeno i uvjetno, na temelju ustavne ovlasti imaju snagu zakona, tako da se njima mogu suspendirati i mijenjati zakoni, pa čak i same ustavne odredbe. Zbog toga ih mora odobriti predstavničko tijelo kada prestanu razlozi za njihovo donošenje. Kada je onemogućeno redovito djelovanje tijela državne vlasti, izvršna vlast ovlaštena je na hitno poduzimanje potrebnih mjera, što uključuje privremeno suspendiranje zakonskih pa i ustavnih jamstava sloboda i prava (u ratnom stanju ili uvjetima neposredne ugroženosti državne neovisnosti ili cjelovitosti ili stanje uzrokovano teškim nesrećama ili elementarnim nepogodama). Ako bi se izvršnim tijelima dalo ustavom da mogu obustavljati primjenu pojedinih ustavnih jamstava, tada su takve uredbe samostalni izvor ustavnog prava (one su praktički ustavni akti) i imaju ustavnopravnu snagu. Izvori ustavnog prava bit će i one uredbe iz nužde kojima se u državama koje prihvaćaju kategoriju organskih zakona uređuje njihova materija, a u ostalim državama one uredbe kojima se zadire u zakonodavni djelokrug na onom području u kojem zakoni sadrže norme ustavnog prava.

Prema čl.101. Ustava RH, Predsjednik donosi uredbe sa zakonskom snagom za vrijeme trajanja ratnog stanja, na temelju i u okviru ovlasti koje je dobio od Hrvatskog sabora. Ako Sabor nije u zasjedanju, predsjednik RH ima ovlast da uredbama sa zakonskom snagom uređuje sva pitanja koja zahtijeva ratno stanje. Izvanredna stanja zahtijevaju suspenziju temeljnih ustavnih jamstava sloboda

i prava. Ako Predsjednik temeljem gore navedenog donese uredbu koja pripada sadržajno organskim zakonima te su uredbе tada izvor ustavnog prava.

Prema čl.17. Ustava RH, u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike te velikih prirodnih nepogoda podzakonskim se aktom s ustavnom pravnom snagom mogu ograničiti pojedine slobode i prava zajamčena Ustavom. O tome odlučuje Sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika, ali kada se Sabor ne može sastati o tome odlučuje predsjednik Republike, na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade. Treba naglasiti kako su propisani strogi uvjeti i ograničenja, tako da se određena ustavna jamstva ne mogu trajno ukinuti, pa ni suspendirati ni za vrijeme trajanja ratnog stanja.

3. važnost supotpisa

Supotpis je bitan element "dvoglave egzekutive" prisutne u našem sustavu diobe vlasti. Njime se nastoji ograničiti samovolja svakog od tijela izvršne vlasti, tj. Predsjednika i Vlade, na način da zahtijeva njihovu suradnju u mnogočemu, od ograničavanja ljudskih prava i sloboda u izvanrednim stanjima do suradnje u radu sigurnosnih službi i kreiranju vanjske politike kroz različita imenovanja i osnivanja veleposlaničkih predstavništava. Važnost supotpisa posebno je bitna u situacijama kohabitacije, odnosno situacije kad Predsjednik pripada jednoj političkoj opciji, a Vlada drugoj, budući da bez njihove suradnje i postignutih kompromisa neće doći do supotpisa, a samim time najveću će štetu trpjeti država, odnosno građani.

4. politička prava

• Politička prava i slobode

- **sloboda udruživanja i njezina ograničenja**
 - sloboda udruživanja je temelj političkog sustava utemeljenog na priznavanju pluralizma interesa; slobodno udruživanje građana u političke stranke je uvjet djelotvornog funkcioniranja demokratskog političkog sustava, koji se temelji na natjecanju političkih stranaka, koje svoj izraz dobiva na slobodnim izborima
 - svakom se jamči pravo na slobodno udruživanje radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za socijalna, gospodarska, politička, nacionalna, kulturna ili druga uvjerenja i ciljeve; radi toga svatko može slobodno osnivati sindikate i druge udruge, uključivati se u njih ili iz njih istupati u skladu sa zakonom
 - pravo slobodnog udruživanja ograničeno je zabranom nasilnog ugrožavanja demokratskoga ustavnog poretka, te neovisnosti, jedinstvenosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske
- **političke stranke i periodična smjena vlasti**
 - zajamčeno je slobodno osnivanje političkih stranaka
 - unutarnje ustrojstvo političkih stranaka mora biti **sukladno temeljnim ustavnim demokratskim načelima**
 - stranka mora javno polagati račun o podrijetlu svojih sredstava i imovine

- nije dopušten rad političke stranke koja bi svojim programom ili djelovanjem nasilno ugrožavala demokratski ustavni poredak, neovisnost, jedinstvenost ili teritorijalnu cjelovitost RH; takvu stranku nadzorom može zabraniti Ustavni sud
- Ustavni sud RH je 1994. godine donio odluku o zabrani Srpske demokratske stranke koja je 1991. godine pokrenula i vodila pobunu protiv Republike
- **jednaka dostupnost javnih službi**
 - Svaki građanin ima pravo, pod jednakim uvjetima, sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe; ta odredba je povezana s odredbama koje jamče jednakost građana pred zakonom te zabranjuju diskriminaciju po bilo kojoj osnovi, uključujući nacionalnu pripadnost, spol ili socijalno podrijetlo
 - ovime je implicite zabranjen svaki oblik **nepozitma** (*privilegiranje na temelju srodstva*) i **klijentelizma** (*privilegiranje na temelju razmjene usluga, veza i poznanstava*)
 - propisivanje političke podobnosti ili primjena tog kriterija i bez propisivanja ruši temelje višestranačkog političkog sustava i otvara mogućnost uspostave nadzora nad državnim aparatom od strane jedne stranke; to se naziva »sustavom plijena« (**spoil system**), koji je naziv dobio prema shvaćanju iz ranog razdoblja razvitka američke demokracije, po kojem stranka koja je pobijedila na izborima ima pravo popuniti sve javne službe svojim djelatnicima, odnosno osobama od svojeg povjerenja, jer se država smatra »plijenom« stečenim pobjedom na izborima
 - nasuprot tome stoji kriterij stručnosti i zasluga (**merit system**), koji osigurava ravnopravnost građana u pristupu javnim funkcijama i javnim službama, ovisno o njihovoj iskazanoj pripremljenosti odnosno sposobnosti za određenu službu
 - Zakonom o postupku primopredaje vlasti u čl.6. određuje: „danom stupanja na dužnost Vlade, na raspolaganje Vladi stavljaju se mandati za obavljanje dužnosti: **tajnika vlade, državnih tajnika, ravnatelja državnih upravnih organizacija, glavnog državnog rizničara, ravnatelja agencija Vlade i ravnatelja zavoda koje imenuje Vlada.** Vlada će u roku 60 dana od stupanja na dužnost donijeti odluku o razrješenju, odnosno ponovnom imenovanju na dužnost dužnosnika iz st.1.ovog članka“
- **pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed**
 - svakom se priznaje pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed u skladu sa zakonom
 - pojedinci imaju pravo okupljati se i izražavati svoja stajališta putem manifestacija, zborovanja, javnih skupova, rasprava i demonstracija, pod uvjetom da takvo okupljanje bude održano uz poštivanje javnog reda i mira i opće sigurnosti ljudi i imovine
 - zakonom se zahtijeva **prethodna prijava** namjere održavanja javnog skupa redarstvenim vlastima, uz odredbu da će se, ako te vlasti ne interveniraju, skup slobodno održati; u slučaju da redarstvene vlasti zabrane skup, mora postojati redoviti put pravne zaštite, uključujući i sudsku te ustavnosudsku zaštitu
 - hrvatsko zakonodavstvo, sukladno međunarodnim standardima, dopušta smo takva „ograničenja prava na javno okupljanje koja su **nužna u demokratskom društvu** radi zaštite sloboda i prava drugih ljudi, pravnog poretka, javnog morala i zdravlja“
 - u svrhu ograničavanja ovog prava donesen je *Zakon o javnom okupljanju* kojim se zabranjuje okupljanje u blizini bolnica, vrtića, osnovnih škola, u nacionalnim parkovima i zaštićenim parkovima prirode, na autocestama i magistralnim cestama, drugim mjestima, ako bi se s obzirom na vrijeme, broj sudionika ili narav okupljanja

moglo ozbiljnije poremetiti kretanje i rad većeg broja građana, najmanje 10m od mjesta u kojem su smješteni Hrvatski sabor, Vlada RH i najmanje 20 metara od objekata u kojima je smješten Ustavni sud RH

- MUP može **rješenjem zabraniti** održavanje mirnog okupljanja i javnog poretka ukoliko:
 1. nije pravodobno i uredno prijavljeno
 2. je prijavljeno na prostorima na kojima se temeljem Zakona ne smiju održavati
 3. su ciljevi usmjereni na postizanje i poticanje rata ili uporabu nasilja, na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti
 4. postoji na razlozima utemeljena vjerojatnost da bi održavanje dovelo do izravne i zbiljske pogibelji od nasilja i drugih oblika ozbiljnog remećenja javnog reda i mira
- rješenje o zabrani može se donijeti najkasnije 24 sata prije prijavljenog početka održavanja mirnog okupljanja i javnog prosvjeda
- protiv tog rješenja organizator može u roku tri dana od dostave rješenja podnijeti **tužbu Upravnom sudu RH** koji odlučuje po hitnom postupku
- u slučaju nereda, nasilja ili same prijetnje nasiljem, skup se može i **prekinuti**
- gradovi s više od 100 000 stanovnika mogu odrediti mjesta na kojima se javna okupljanja i mirni prosvjedi mogu održati u svako doba, slobodno i bez prijave. Zakonom je propisano da je takvo mjesto u Zagrebu Trg Francuske Republike
- izmjenama Zakona o javnom okupljanju iz 2005. bilo je zabranjeno, bez obzira na broj sudionika, svako javno okupljanje i mirni prosvjed na mjestima manje od 100 metara od objekata u kojima su smješteni ili zasjedaju Sabor, Predsjednik, Vlada i Ustavni sud RH
- Ustavni sud naglasio je odlukom kako zakonodavac treba poštivati tri načela koja proizlaze iz temeljnih ustavnih vrednota: pozitivnu presumciju u korist održavanja javnog okupljanja, pozitivnu obvezu države da štiti pravo na slobodu javnog okupljanja, načelo razmjernosti u ograničenjima prava na slobodu javnog okupljanja
- 2012. pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed na Markovom trgu posebno je detaljno uređen na način da je dopušteno prijavljeno okupljanje do 1500 osoba, na to naznačenim mjestima, u vremenu 6-22 sata, i to na posebno naznačenom dijelu trga
- **biračko pravo**
 - opće i jednako, pasivno i aktivno, svi državljani RH s navršених 18 godina (izbori za Sabor, Predsjednika RH, Europski parlament, tijela lokalne i područne (regionalne samouprave) i na državnom referendumu)
 - biračko se pravo ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasovanjem
 - u izborima za Hrvatski sabor birači koji nemaju prebivalište u RH imaju pravo izabrati **tri zastupnika**, u skladu sa zakonom
- **pravo peticije**
 - pravo peticije, koju podnosi pojedinac ili skupina građana sastoji se u pravu obraćanja državnim tijelima; svaki građanin ili stranac, fizička ili pravna osoba ima pravo slati predstavke i pritužbe te davati prijedloge državnim i drugim javnim tijelima i dobiti na njih odgovor
 - podnošenje peticije nema za posljedicu obvezu tih tijela da se o njoj izjasne, osim u obliku odgovora podnositelju peticije

- to pravo nije ničim ograničeno ni formalno ni po sadržaju; jedino što građanin ima pravo očekivati jest odgovor tijela kojem je podnio peticiju
- **dužnost obrane republike**
 - mirotvorstvo je jedna od najviših vrednota pravnog poretka RH; država treba biti spremna i na mogućnost obrambenog rata ili prisilnog uspostavljanja mira u sklopu akcija OUN i međunarodne zajednice; zbog toga država mora imati oružane snage, ali one moraju biti pod nadzorom civilne vlasti
 - Hrvatski sabor donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane RH te ostvaruje građanski nadzor nad oružanim snagama i službama sigurnosti RH, a odlučuje i o ratu i miru
 - vojna obveza i obrana RH je dužnost svih za to sposobnih građana, no Ustav dopušta tzv. prigovor savjesti (građani koji zbog svojih vjerskih ili moralnih nazora nisu pripravnici sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti imaju pravo pozvati se na to, ali su tada dužni ispunjavati druge obveze u oružanim snagama ili drukčije, na način koji odredi zakon)

5. imunitet zastupnika

Zastupnici u Saboru imaju imunitet, koji ih štiti od kaznenog progona kako bi mogli obavljati svoju dužnost bez ometanja izvršne vlasti.

Imunitet neodgovornosti znači da zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost za svoje izjave u vezi s obavljanjem zastupničke dužnosti. Imunitet neodgovornosti odnosi se na sve političke izjave u vezi s obavljanjem dužnosti zastupnika.

Imunitet nepovredivosti znači da zastupnik ne može biti uhićen i protiv njega se ne može voditi kazneni postupak bez odobrenja Sabora. O imunitetu odlučuje sam Sabor, a kada on nije u zasjedanju, Mandatno izorno povjerenstvo koje je svoju odluku podnijeti na odobrenje Saboru.

6. socijalna prava i objasniti jamči li pravo na rad siguran posao

- **pravo na rad i sloboda rada**
 - svatko ima pravo na rad i slobodu rada
 - svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost
 - pravo na rad ne znači jamstvo zaposlenja; ono znači pravo i slobodu poduzimanja privrednih i drugih gospodarskih djelatnosti u punoj slobodi i pod jednakim uvjetima sa svim ostalim građanima; time se težište odgovornosti za gospodarski napredak društva stavlja na građana pojedinca, dok država osigurava poštovanje pravila tržišne utakmice i ograničene intervencije mjerama ekonomske politike
 - zabrana prisilnog i obvezatnog rada
- **pravedna naknada za rad i uvjeti rada**

- svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati **sebi i obitelji** slobodan i dostojan život; to je pravo u suprotnosti s načelima tržišne privrede u kojoj visina zarade ovisi o uspjehu na tržištu i položaju pojedinca na tržištu rada
- zbog toga se tumači kao jamstvo prava na zaradu pod jednakim uvjetima sa drugim radnicima, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi i kao obvezu poslodavaca da za obavljeni rad radnike pravedno nagrađuju, vodeći računa o uvjetima njihova života i života njihovih obitelji
- najduže radno vrijeme određuje se zakonom; svaki zaposleni ima pravo na tjedni odmor i plaćeni godišnji odmor i ovih se prava ne može odreći
- zaposleni, u skladu sa zakonom, mogu imati udjela pri odlučivanju u poduzeću; formulacija »mogu imati« znači da Ustav ne nalaze uvođenje općeg sustava jednakog za sve zaposlene, već omogućuje razlikovanje različitih kategorija poduzeća
- **socijalna sigurnost**
 - pravo zaposlenih i članova njihovih obitelji na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje uređuje se zakonom i kolektivnim ugovorom
 - prava u svezi s porođajem, materinstvom i njegom djece uređuju se zakonom
 - kolektivni ugovor je specifična ustanova radnog prava nastala i razvijena u tržišnim privredama, kojeg međusobno zaključuju sindikalna organizacija kao zastupnik zaposlenih u određenim privrednim granama te organizacija poslodavaca, a njima se uređuju konkretna prava i uvjeti rada u okvirima određenim zakonom
 - time se uloga države svodi na to da uređuje opće uvjete i minimum prava zajamčenih zaposlenima
 - ustav određuje da slabim, nemoćnima i drugim, zbog nezaposlenosti ili nesposobnosti za rad, nezbrinutim građanima država osigurava pravo na pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba
 - posebnu skrb država posvećuje zaštiti osoba s invaliditetom i njihovu uključivanju u društveni život
 - posebnu skrb država posvećuje zaštiti hrvatskih branitelja, hrvatskih ratnih vojnih invalida, udovica, roditelja i djece poginulih hrvatskih branitelja
 - ne može se zabraniti primanje humanitarne pomoći iz inozemstva
 - jamstvo prava na zdravstvenu zaštitu
- **sindikalno organiziranje i pravo na štrajk**
 - radi zaštite svojih gospodarskih i socijalnih interesa, svi zaposleni i poslodavci imaju pravo osnivati sindikate i slobodno u njih stupati i iz njih istupati; sindikati mogu osnivati svoje saveze i udruživati se u međunarodne sindikalne organizacije
 - u oružanim snagama i redarstvu zakonom se može ograničiti sindikalno udruživanje
 - u Ustavu je zajamčeno pravo na štrajk, kao neograničeno pravo zaposlenih, osim u oružanim snagama, redarstvu, državnoj upravi i određenim javnim službama gdje se može zakonom ograničiti
- **ustavnopravna zaštita obitelji**
 - obitelj je pod osobitom zaštitom Republike; brak i pravni odnosi u braku, izvanbračnoj zajednici i obitelji uređuju se zakonom
 - Republika štiti materinstvo, djecu i mladež te stvara socijalne, kulturne, odgojne, materijalne i druge uvjete kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan život

- roditelji su dužni odgajati, uzdržavati i školovati djecu te imaju pravo i slobodu samostalno odlučiti o odgoju djece; odgovorni su osigurati pravo djeteta na potpun i skladan razvoj njegove osobnosti
- djeca su dužna skrbiti za stare i nemoćne roditelje
- Republika osobitu skrb posvećuje maloljetnicima bez roditelja i onima za koje se roditelji ne brinu; tjelesno i duševno oštećeno i socijalno zapušteno dijete ima pravo na osobitu njegu, obrazovanje i skrb
- dužnost je svih da štite djecu i nemoćne osobe
- mladež, majke i invalidne osobe imaju pravo na osobitu zaštitu na radu; djeca ne mogu biti primljena na rad prije zakonom određene dobi niti smiju biti prisiljavana na rad koji štetno utječe na njihovo zdravlje ili moral, niti im se takav rad smije dopustiti

Pravo na rad ne jamči siguran posao zbog toga što je to *lex imperfecta*.

7. Konstitucionalizam

Konstitucionalizam = predstavlja ideju pokoravanja zakonima, a ne ljudima (*sub lege, non sub hominem*); ustavna vladavina je vladavina u kojoj je svaki nositelj vlasti ograničen ustavom i pravom

Konstitucionalizam obuhvaća:

- 1) **skup političkih i pravnih teorija**= polazeći od načela narodnog suvereniteta utemeljenog na idejama prirodnog prava, zahtijevaju da javna vlast u obnašanju svojih funkcija mora poštivati ograničenja i pravne postupke što ih uređuje ustav kao najviši pravni akt i na temelju njega doneseni zakoni te djelovati u interesu pojedinaca članova političke zajednice
- 2) **sustav ustavnih institucija** usmjerenih na ostvarivanje ustavne vladavine putem ograničavanja i uzajamnog nadzor svih nositelja vlasti u državi utemeljenih na primjeni načela diobe vlasti, ustavnosudskog nadzora zakonodavstva, neovisne sudbene vlasti, decentralizacije i lokalne samouprave te ustavnim jamstvima zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda
- 3) **zbiljski demokratski politički sustav** (realni ili živi ustav) koji pretežito djeluje sukladno navedenim načelima i u okviru iz njih izvedenih institucionalnih rješenja

8. odgovornost predsjednika

Predsjednik RH je odgovoran za povredu Ustava koju počinu u obavljanju svojih dužnosti.

Postupak za utvrđivanje posebne odgovornosti predsjednika Republike može pokrenuti Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.

O odgovornosti predsjednika Republike odlučuje Ustavni sud dvotrećinskom većinom glasova svih sudaca u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga kojim se pokreće odgovornost predsjednika. Ako

utvrdi odgovornost, predsjedniku Republike prestaje dužnost po sili Ustava. U suprotnom će odbiti zahtjev Sabora.

Zahtjev za utvrđivanje odgovornosti predsjednika Republike sadrži činjenični opis i pravnu naznaku, te dokaze o povredi Ustava koja se stavlja na teret predsjedniku Republike. Ustavni sud je dužan pribaviti stajalište Predsjednika Republike o zahtjevu sabora te mu omogućiti sudjelovanje u postupku.

9. predsjedničke izbore

Izbor predsjednika RH:

1. temeljne odredbe

- čl.94 URH - Predsjednik Republike bira se na temelju općeg i jednakoga biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na vrijeme od pet godina

2. raspisivanje izbora

- uvijek raspisuje *Vlada RH*, treba razlikovati dvije situacije:
 - *redoviti predsjednički izbori*
 - u vrijeme kad izabranom predsjedniku istječe mandat – Vlada RH mora raspisati izbore u roku koji omogućava da se oni obave najmanje 30, a najviše 60 dana prije isteka mandata
 - *izvanredni predsjednički izbori*
 - za slučaj: smrti, ostavke ili trajne spriječenosti
 - Vlada ih raspisuje u roku 60 dana od dana prestanka predsjedničke dužnosti

3. kandidiranje – zakonom uređeno

A) faza predlaganja kandidata

- kandidate mogu predlagati političke stranke (*način predlaganja kandidata mora biti predviđen statutom političke stranke ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta*) registrirane u RH i birači, pojedinačno ili skupno (stranački/koalicijski kandidat i nezavisni predsjednički kandidat); Zakon ne postavlja **nikakva dobna ograničenja** za kandidiranje za predsjednika RH

B) faza podrške predloženom kandidatu

- da bi predloženi uopće postao kandidat, potrebno je da njegovu kandidaturu podrži potpisima najmanje 10.000 birača bez obzira radi li se o stranačkom ili nezavisnom kandidatu. Prijedlozi kandidata moraju se podnijeti DIP-u najkasnije u **roku od 12 dana** od dana raspisivanja izbora. Uz prijedlog kandidata mora biti priložena od suda ovjereno očitovanje kandidata o **prihvatanju kandidature**. U roku 48 sati od isteka roka od 12 dana od dana raspisivanja izbora DIP će objaviti lisu kandidata, abecednim redom prezimena, uz naznaku stranke koja je pojedinca predložila ili naznaku da je u pitanju nezavisni kandidat.

4. izbor

- temeljno je načelo da se predsjednik bira **apsolutnom većinom svih birača koji su glasovali**
 - izabran je kandidat za koje je glasovalo najmanje 50% + 1 od birača koji su pristupili glasovanju

- ako niti jedan kandidat ne dobije takvu većinu, **izbor se ponavlja nakon 14 dana** kroz „drugi krug“
- u drugom krugu sudjeluju dva kandidata koja su u prvom krugu dobila najviše glasova
- u slučaju odustajanja jednog od kandidata, obavit će se izbor s jednim kandidatom
- ako koji od kandidata odustane, pravo da bude ponovno biran stječe kandidat koji je sljedeći po broju dobivenih glasova
- u slučaju da zbog odustajanja kandidata koji imaju pravo sudjelovati na ponovnim izborima ostane samo jedan kandidat, obavit će se izbor s jednim kandidatom

Zaštita izbornog prava

Pravo podnijeti prigovor u postupku izbora imaju:

- političke stranke
 - kandidati
 - najmanje 100 birača ili
 - najmanje 5% birača izborne jedinice u kojoj se provode izbori
- (isti postupak kao i kod izbor za Hrvatski sabor)

10. ovlasti predsjednika

Predsjednik RH jest:

- izvanstranački šef države
- vrhovni zapovjednik oružanih snaga
- jamac stabilnosti državne vlasti
- sudionik u formiranju politike Vlade

Ustavne ovlasti

Predsjednik RH:

1. predstavlja i zastupa RH u zemlji i inozemstvu
2. brine se za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti
3. **odgovara za obranu** neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti RH
4. **raspisuje izbor za Hrvatski sabor**
5. raspisuje referendum u skladu s Ustavom
6. povjerava mandat za sastav Vlade osobi koja na temelju raspodjele zastupničkih mjesta i obavljenih konzultacija, uživa povjerenje većine zastupnika
7. dodjeljuje pomilovanja
8. dodjeljuje odlikovanja i priznanja u skladu sa zakonom
9. obavlja druge dužnosti određene Ustavom od kojih je najvažnija suradnja s Vladom u formuliranju vanjske politike i nadzoru nad službama sigurnosti

Predsjednik RH **vrhovni je zapovjednik oružanih snaga te:**

1. imenuje i razrješava vojne zapovjednike, u skladu sa zakonom
2. na temelju odluke Hrvatkog sabora objavljuje rat i zaključuje mir
3. u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti države predsjednik Republike može, uz supotpis predsjednika Vlade, narediti uporabu oružanih snaga iako nije proglašeno ratno stanje

Ograničenja (inkompatibilitet)

Predsjednik Republike:

- ne može obavljati nikakvu drugu javnu ili profesionalnu dužnost
- ne može pripadati nikojoj političkoj stranici

11. opoziv predsjednika

Prema članku 105. Ustava, predsjednik Republike Hrvatske odgovoran je za povredu Ustava koju počinu u obavljanju svojih dužnosti. Postupak za utvrđivanje posebne odgovornosti predsjednika Republike može pokrenuti Hrvatski sabor, na temelju odluke donesene dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. O odgovornosti predsjednika Republike odlučuje Ustavni sud, dvotrećinskom većinom glasova svih sudaca. Ako Ustavni sud utvrdi odgovornost, predsjedniku Republike prestaje dužnost po sili Ustava. U suprotnom, Ustavni sud će odbiti zahtjev Hrvatskog sabora. Ustavni zakon o Ustavnom sudu zahtijeva u članku 83. da zahtjev Hrvatskog sabora za utvrđivanje odgovornosti predsjednika Republike sadrži činjenični opis i pravnu naznaku te dokaze o povredi Ustava koja se stavlja na teret predsjedniku Republike. Ustavni sud dužan je pribaviti stajalište predsjednika Republike o zahtjevu Hrvatskog sabora te mu omogućiti sudjelovanje u postupku-

12. organski zakoni te zašto imaju veću pravnu snagu od običnih zakona, što znači naziv "organski" i zašto se tako nazivaju te iz kojih država su preuzeti (francuska i španjolska).

Organski zakoni jesu zakonski akti koje u posebnom postupku i posebnom većinom donosi zakonodavno tijelo. Prema pravnoj su snazi ispod ustava, ali iznad ostalih zakona. Ta veća pravna snaga organskih zakona izvire iz strože, kvalificirane većine kojom se oni donose (za razliku od drugih zakona koji se donose natpolovičnom većinom nazočnih zastupnika). Termin dolazi od francuskog naziva za zakone o uspostavljanju državnih organa. Koristi se i za zakonodavstvo kojim se razrađuju ustavne norme o pravima i slobodama čovjeka i građanina, izbornom sustavu, ustrojstvu lokalne samouprave.

Ustavu RH predviđa dvije kategorije organskih zakona:

- a) organski zakoni koji se donose dvotrećinskom većinom svih zastupnika
- b) organski zakoni koji se donose natpolovičnom većinom svih zastupnika

Organski zakoni kojima se uređuju nacionalna prava, tj. posebna prava pripadnika nacionalnih manjina Hrvatski sabor donosi 2/3 većinom glasova svih zastupnika. Ista je većina predviđena i za promjene Ustava, ali se zakonodavni postupak razlikuje od revizijskog postupka

Organski zakoni koje Hrvatski sabor donosi većinom glasova svih zastupnika: razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i slobode, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela, te ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave.

13. formalna i materijalna neustavnost i primjeri za iste

Formalna neustavnost zakona javlja se kad zakonodavac ne poštuje ustavom predviđen postupak donošenja zakona, ili pak kad bi prekršio odredbe o obliku u kojem se zakon donosi.

Brojni slučajevi povreda:

- najznačajnija - kada bi akt pod nazivom zakon donijelo nenadležno tijelo – takav bi se zakon smatrao ništavan/ništetan

manje povrede:

- postupanje zakonodavnog tijela na temelju prijedloga neovlaštenog podnositelja – ovlašteni podnositelji prema Ustavu RH su: svaki zastupnik, klubovi zastupnika, saborska radna tijela, Vlada RH
- nepoštivanje odredbi o kvorumu, tj. broju zastupnika koji moraju prisustvovati sjednici (potreban natpolovičan broj zastupnika za pravovaljano odlučivanje)
- nepoštivanje odredbi o većini kao i o posebnoj većini, potrebnoj za usvajanje zakona, npr. kada je organski zakon usvojen većinom nazočnih, a ne većinom svih zastupnika
- provedba hitnog ili skraćenog postupka, kada za to nisu ispunjeni uvjeti – Ustav RH izrijekom ne predviđa hitni zakonodavni postupak, ali je on uveden Poslovníkom Hrvatskog sabora, uz propisivanje posebnih uvjeta i postupaka donošenja (kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi osobito opravdani državni razlozi, odnosno kada je to nužno radi sprječavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu; po hitnom postupku donose se zakoni koji se usklađuju s propisima EU ako to traži predlagatelj; kada prijedlog podnosi zastupnik, tada za hitni postupak mora imati pisanu podršku još 25 zastupnika, a prijedlog može podnijeti i klub zastupnika koji ima 15 ili više članova te klubovi koji zajedno imaju 15 ili više članova)
- nepoštivanje Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona koji obvezuje Vladu te nepoštivanje Zakona o procjeni učinaka propisa koji obvezuje i sam Sabor
- nepoštivanje odredbi o proglašavanju zakona – mora se poštovati ustavna odredba o proglašavanju zakona; prema Ustavu RH zakone proglašava (promulgacija) predsjednik RH u roku od osam dana od kada su, u skladu s Ustavom, doneseni u Hrvatskom saboru. (može li Predsjednik odbiti proglasiti zakon koji smatra neustavni?)
- nepoštivanje odredbi o objavljivanju zakona – mora se poštovati odredba o objavljivanju zakona, bilo glede roka u koje javnost mora biti obaviještena o sadržaju zakona (vacatio legis); glasila u kojem se objavljuje službeni i autentični tekst zakona (NN) ili pak propusta da se zakon uopće objavi u službenom glasilu; jednaka obveza je glede svih podzakonskih propisa koji prije stupanja na snagu moraju biti objavljeni na dostupan način, u skladu sa zakonom.

Materijalna neustavnost zakona postoji kad zakon svojim odredbama sadržajno proturječi odredbama ustava.

1. Među materijalnim odredbama najvažnije mjesto zauzima povratno djelovanje ili retroaktivnost zakona – načelno se smatra samo iznimno dopustivom, a u nekim područjima zabranjuje se u cjelosti (npr. zakoni koji propisuju oblike kaznenih djela).

U tom smislu zanimljivo je pitanje stupanja zakona na snagu – pa je primjerice stvarno neustavna praksa po kojoj se zakoni koji su formalno stupili na snagu, primjenjuju tek protekom određenih dužih rokova (npr. Pravilnik o unosu hrane u RH) – takva situacija znači da se, dok se novi zakon ne počne primjenjivati, primjenjuje zakon koji više nema pravnu snagu – posljednjih godina u hrv. parlamentarnoj praksi na temelju ustavne odredbe koja dopušta Saboru da „zbog osobito opravdanih razloga“ odredi iznimke, uobičajilo se da se odstupa od načela da zakoni stupaju na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave.

2. Drugi oblici materijalne neustavnosti odnose se na sadržajnu neusklađenost zakona i ustava, pri čemu razlikujemo;

- contra constitutionem – neposredna suprotnost (s Ustavom)
- praeter constitutionem – uređivanje odnosa suprotno smislu ustava

Do takvog nesklada može doći zbog nepoznavanja ili pogrešnog tumačenja ustava, ali i u svjesnoj namjeri da se postupi suprotno njegovim odredbama. Kad takve povrede počine najviša tijela, djelotvornost sankcije nipošto nije zajamčena. Bit problema je u razini pravne svijesti – opinio iuris (opće usvojena, internalizirana društvena norma prema kojoj se vlast mora pokoravati ustavu i zakonu) i stupnju razvitka cjelokupnog političkog sustava pojedine političke zajednice. Zbog toga, ustavne norme koje uređuju sustav nadzora nad ustavnosti i zakonitosti treba uvijek prosuđivati s obzirom na njihovo zbiljsko značenje u procesu ostvarivanja prava.

14. razliku između federacije i konfederacije

U pravnoj teoriji razlikovanje se temelji na tri kriterija:

1) pravni temelj zajednice (pravni akt kojim je utemeljena državna zajednica)

- Kod konfederacije je to ugovor međunarodnog prava. Kod federacije, pak, ustav federacije. EU kao temeljni akt ima „ustavni ugovor“ koji izražava njezinu posebnu pravnu narav, zbog koje je određujemo kao zajednicu država sui generis.
- Upravo je stoga, konfederacija savez država koje zadržavaju svoj suverenitet, dok je federacija jedinstvena savezna država koju čini više država utemeljena na diobi nadležnosti između njih
- međunarodni ugovor (kao pravni temelj konfederacije) može se mijenjati samo pristankom svih članica, ali svaka država ima pravo istupiti iz konfederacije. Dok, kod federacije – federativni ustavi se mijenjaju odlukom tijela federacije
- ipak, najvažnije je – da su konstitutivni dijelovi konfederacije isključivo države članice, dok su to u federaciji i države i građani

- federativni ustavi se mijenjaju odlukom tijela federacije, ali se često zahtijeva odobrenje (ratifikacija) određenog broja članica federacije, a u pojedinim pitanjima i suglasnost svih članica
- odlučivanje na temelju suglasnosti država članica značajka je konfederaci-je, ali se nalazi i u federacijama
- Pravo na odcijepljenje država članica značajka je konfederacija, ali ga jamče i ustavi nekih federacija (Ustavi Sovjetskog Saveza iz 1977. i SFRJ iz 1974. godine). Lisabonski sporazum jamči pravo na istupanje iz EU.

2) pravni odnos tijela zajednice prema građanima

- U konfederaciji nema pravnog odnosa između tijela konfederacije i građana, državljana zemalja obuhvaćenih savezom. Konfederacija nema izvršna tijela, a odluke konfederativnih tijela ne obvezuju građane sve dok se ne unesu u zakonodavstvo država članica; dakle, građani se nalaze u pravnom odnosu samo s tijelima svoje države; kod federacije, je drugačije – sastavni dijelovi federacije su i države članice i građani; tijela federacije pravno reguliraju odnose te mogu neposredno izvršavati zakone i druge odluke
- U EU propisi doneseni sukladno raspodjeli nadležnosti obvezuju države članice, ali i pravne i fizičke osobe, dok je izravno izvršavanje u načelu obveza država pod nadzorom Europske komisije, a samo iznimno povjereno tijelima Unije.

3) status udruženih država u međunarodnom pravu

- konfederacija nije subjekt međunarodnog prava, te u međunarodnim odnosima samostalno istupaju države članice
- federacija je, pak, subjekt međunarodnog prava i istupa kao cjelina
- dakako, da države članice mogu na konfederaciju prenijeti različite ovlasti, pa tako i međunarodno zastupanje, a jednako i federacije mogu priznati pojedinim članicama pravo na sudjelovanje u međunarodnim odnosima (npr. SSSR glede Ukrajine)
- Europske su zajednice subjekti međunarodnog prava i imaju pravo zaključivati međunarodne ugovore. EU temeljem Lisabonskog ugovora ima međunarodnopravni subjektivitet i ovlaštena je za zaključivanje međunarodnih sporazuma s državama i međunarodnim organizacijama na području zajedničke vanjske i sigurnosne politike u skladu s Ugovorom

Upravo ta brojnost iznimaka od pravila otežava razlikovanje. Također, postoji razlika u ustavnim strukturama i zbilji, pa i to otežava.

15. izbor zastupnika za hrvatski sabor

Prema Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (NN 120/11) zastupnici se u Hrvatski sabor biraju razmjernim izbornim sustavom tako da je područje RH podijeljeno na deset izbornih jedinica, te se u svakoj, na temelju lista, bira po 14 zastupnika, odnosno ukupno 140 zastupnika. Izborne jedinice se oblikuju Zakonom o izbornim jedinicama tako da se broj birača ne smije razlikovati više od plus-minus 5 posto. Pri određivanju izbornih jedinica mora se voditi računa o zakonom utvrđenim područjima županija, gradova i općina u RH.

Dioba zastupničkog mandata obavlja se pomoću d' Hondtova sustava izračuna. Broj zastupnika koji će biti izabran sa svake liste izborne jedinice utvrđuje se tako da se ukupan broj važećih glasova koji je dobila svaka lista (biračka masa liste) dijeli s brojevima od 1 do 14, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci.

Od svih dobivenih rezultata, zastupnička mjesta osvajaju one liste na kojima se iskaže 14 brojčano najvećih rezultata uključujući decimalne ostatke.

Svaka od tih lista dobiva onoliki broj zastupničkih mjesta u Saboru koliko je postigla pojedinačnih rezultata među 14 brojčano najvećih rezultata.

Zakon propisuje jedinstveni izborni prag (prohibitivnu klauzulu) bez obzira da li se radi o listi jedne stranke ili o koalicijskoj listi dviju ili više stranaka. Taj prag je 5 posto važećih glasova birača u izornoj jedinici. To znači da pravo na sudjelovanje u diobi zastupničkih mjesta u izornoj jedinici ostvaruju samo one liste koje ispune zakonski uvjet prelaska izbornog praga.

Sa svake liste izabrani su kandidati od rednog broja 1. pa do rednog broja koliko je određena lista dobila zastupničkih mjesta. Zamjenici zastupnika sa svake liste izborne jedinice su kandidati koji nisu izabrani. Primijenjen je sustav vezane liste po kojem veće šanse da bude izabran za zastupnika ima kandidat koji je na višem mjestu na listi.

16. prohibitivna klauzula i zašto je ona uopće propisana

Zakon propisuje jedinstveni izborni prag (prohibitivnu klauzulu) bez obzira da li se radi o listi jedne stranke ili o koalicijskoj listi dviju ili više stranaka. Taj prag je 5 posto važećih glasova birača u izornoj jedinici. To znači da pravo na sudjelovanje u diobi zastupničkih mjesta u izornoj jedinici ostvaruju samo one liste koje ispune zakonski uvjet prelaska izbornog praga.

Želi se "očistiti" parlament od najekstremnijih stranka s obe strane i svih ostalih "slabih" stranka, a razlog tomu je jačanje stabilnosti parlamentarne većine

17. preferencijalno glasovanje

Modernim izbornim sustavima nastoji se ojačati važnost glasovanja birača pojedinaca u odnosu na odluke vodstva političkih stranaka o izbornim listama i redosljedu kandidata na njima. Umjesto vezani lista, stranke podnose otvorene liste te birač na izborima zaokružuje one kandidate koje želi. U RH se primijenjuje prilikom izbora kandidata za Eurpski parlament.

18. Temeljna vrednote URH (čl. 3) koje su i koja im je svrha?

Najviše vrednote ustavnog poretka, čl.3. (čl.3. je temelj ostalih ustavnih odredaba) navodi:

1. slobodu, kao temeljno pravo pojedinca u demokratskom političkom poretku

2. jednakost, kao jednakost svih ljudi pred zakonom u pogledu zaštite njihovih sloboda i prava
3. nacionalnu ravnopravnost, kao temelj demokratske nacionalne države koja ne diskriminira, nego štiti nacionalne manjine
4. ravnopravnost spolova, kao ideal demokratskog poretka
5. mirotvorstvo, kao tradicionalnu orijentaciju RH, koja ne isključuje pravo na obranu od agresije ili sudjelovanje u međunarodnim akcijama uspostavljanja i očuvanja mira
6. socijalnu pravdu, kao temeljni ideal socijalne države, koja osigurava određene uvjete života svim svojim građanima, bez obzira na njihov socijalni položaj
7. poštivanje prava čovjeka, kao osnovicu djelovanja državnih i drugih tijela, ali i odnosa među pojedincima u državi
8. nepovredivost vlasništva, kao temeljnog prava koje čini osnovicu poduzetničke slobode i tržišnog gospodarstva
9. očuvanje prirode i čovjekova okoliša, kao jedno od ključnih pitanja održivog razvoja u suvremenom svijetu
10. vladavinu prava, kao ideal ideje konstitucionalizma i temeljno načelo odnosa između vlasti i onih kojima ona vlada
11. demokratski višestranački poredak, kao jamstvo slobode i realizacije temeljnih ustavnih načela

19. Je li predsjednik odgovoran politički ili pravno?

Predsjednik je odgovoran pravno, budući da mu nitko ne može izglasati nepovjerenje, nego može biti opozvan samo zbog povrede ustava, što označava pravnu odgovornost

20. obilježja polupredsjedničkog

Polupredsjednički je sustav oblik parlamentarizma institucionalno uspostavljene dominacije izvršne vlasti. Uzorni model uspostavljen je francuskim Ustavom 1958. (DeGaulleov ustav) te je svjesno primijenjen u hrvatskom Ustavu iz 1990.

Obilježja polupredsjedničkog sustava su:

1. neposredno izabrani predsjednik Republike
2. Vladu imenuje i opoziva predsjednik Republike
3. Vlada proizlazi iz parlamentarne većine, tako da je odgovorna i parlamentu
4. na prijedlog Vlade u slučaju kad joj parlament ili dom izgleda nepovjerenje, ili na vlastitu inicijativu, državni poglavar može raspustiti parlament odnosno dom
5. državni poglavar politički je neodgovoran
6. institut supotpisa ministara na akte predsjednika Republike samo je iznimka

Svrha takvog položaja državnog poglavara bila je da parlamentarni sustav bude što učinkovitiji jer bi šef države trebao djelovati kao čuvar ustava, načela diobe vlasti i

predstavničkog sustava, izbjegavajući iracionalnost na koje političke stranke navode iracionalni sukobi, uzajamna trgovina i kompromisi.

Predsjednik Republike se u Francuskoj od 1962. godine bira po sustavu neposrednih većinskih izbora u dva kruga. Nije mu potreban supotpis predsjednika Vlade ili ovlaštenog ministra. Raspolaze: pravom raspuštanja nacionalne skupštine, iznošenja na referendum prijedloga zakona koji se odnosi na ustrojstvo javnih vlasti ili kojima se potvrđuju međunarodni ugovori koji mogu utjecati na funkcioniranje institucija Republike, te poduzimanje mjera u izvanrednim okolnostima odnosno donošenje uredbi iz nužde. Predsjednik Republike imenuje predsjednika Vlade koji u Nacionalnoj skupštini mora imati većinu. Predsjednik vlade izabire kandidate za ministre i državne sekretare, koje uz njegovu suglasnost imenuje predsjednik Republike. Vlada mora predsjedniku Republike podnijeti ostavku ako izgubi povjerenje u Nacionalnoj skupštini. Predsjednik Republike supotpisuje odluke Ministarskog vijeća, pa su mu predsjednik Vlade i ministri zbiljski politički odgovorni. Predsjednik Vlade, ministri i državni tajnici čine kabinet. Ministarsko vijeće je najvažnije kolektivno tijelo Vlade, koje čini kabinet okupljen na sjednici kojoj je nazočan i kojom predsjedava predsjednik Republike.

Od 1986. do 1988. i od 1993. i od 1997. pa do danas predsjednici su se samoograničavali (to razdoblje se naziva koabitacijom), a obavljanje izvršne vlasti prepuštali vladi.

2000. godine je proveden referendum na kojem je prihvaćena odluka o smanjenju trajanja predsjedničkog mandata sa sedam na pet godina. Donesen je i organski zakon da se izbori za nacionalnu skupštinu održavaju odmah nakon predsjedničkih izbora.

21. sabor, nadležnosti, sastav

Hrvatski sabor je **predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti** u RH. Pored toga, Sabor bira Vladu i nadzire njezin rad. Kao i drugi suvereni parlamenti, Hrvatski sabor jest ustavotovrac, zakonodavac i nadzornik izvršne vlasti.

Nadležnosti Hrvatskog sabora

Hrvatski sabor:

1. odlučuje o donošenju i promjeni Ustava,
2. donosi zakone,
3. donosi državni proračun,
4. odlučuje o ratu i miru,
5. donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora,
6. donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane RH,
7. ostavlja građanski nadzor nad oružanim snagama i službama sigurnosti RH,
8. odlučuje o promjeni granica RH,
9. raspisuje referendum,
10. obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom,
11. nadzire rad Vlade RH i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru, u skladu s Ustavom i zakonom,
12. daje amnestiju za kaznena djela,
13. obavlja druge poslove utvrđene Ustavom,
14. nadzire rad Vlade u institucijama EU u skladu s posebnim organskim zakonom koji tek treba biti donesen

Sastav i ustavni položaj

Hrvatski sabor ima najmanje 100, a najviše 160 zastupnika izabranih tajnim glasovanjem na temelju općeg i jednakog biračkog prava. Aktualni saziv konstituiran 22.12.2011. ima 151 zastupnika izabranih na četiri godine.

U Saboru djeluju zastupnici izabrani na više načina:

1. zastupnici izabrani sa straničkih ili nezavisnih lista u izbornim jedinicama (140)
2. osam zastupnika izabranih u posebnoj izornoj jedinici kao zastupnici nacionalnih manjina
3. tri zastupnika hrvatskih državljana s prebivalištem izvan RH (hrvatska dijaspora)

22. kakav mandat imaju zastupnici u saboru

Odnos zastupnika prema biračima: predstavnički mandat

Zastupnici u Saboru nemaju obvezujući mandat. Neobvezujući ili predstavnički mandat znači da birači svoje zastupnike ne mogu opozvati prije isteka mandata. Obvezujući ili imperativni mandat znači da birači nadziru svoje zastupnike i imaju pravo opoziva. Imperativni mandat u suprotnosti je sa sustavom predstavničke vladavine.

23. kojom metodom se biraju zastupnici u saboru

razmjernim izbornim sustavom

24. proporcionalni sustav

Proporcionalni sustav zasniva se na ideji da svaka stranka treba u predstavničkom tijelu biti zastupljena u proporciji s onim dijelom biračkog tijela koji joj na izborima izrazi podršku. Svaka stranka ističe listu svojih kandidata za sve poslanike koje bira izborna jedinica, jer je sustav primjenjiv samo u tzv. „velikim izbornim jedinicama“.

Dva su osnovna problema vezana uz ovaj izborni sustav:

1. sa stajališta građana veza između danih glasova i rezultata izbora nije baš transparentna i jasna. Izborima dominiraju političke stranke, odnosno njihova vodstva koja utvrđuju kandidacijske liste. Građani najčešće ne poznaju kandidate, a najvažniju ulogu ima nositelj liste koji uopće ne mora biti kandidatom u izornoj jedinici pa ni uopće na izborima.

Najjednostavniji model preračunavanja rezultata jest tzv. izborni količnik gdje se dijeljenjem broja glasača s brojem poslanika u izbornim jedinicama utvrđuje apstraktna vrijednost jednog poslaničkog mjesta, tako da sa svake liste – prema redoslijedu kojim su navedeni – u parlament ulazi onoliko kandidata koliko je puta broj glasova koje je lista dobila sadržan u izbornom količniku. Problem je taj što se nikada ne radi o čistim brojevima pa ostaju ostaci glasova te se tako ože izgubiti relativno velik broj glasova, a moguće je i da se ,primjenom izbornog količnika ne mogu raspodijeliti sva mjesta u izornoj jedinici. Zbog toga su razvijeni složeniji sustavi preračunavanja od kojih je najpoznatiji D’Hondtov sustav: u njemu se prvo utvrdi broj glasova koje je dobila svaka lista (biračka masa) pa se zatim ti brojevi dijele s 1,2,3,4, sve do broja poslanika koji se bira u izornoj jedinici. Broj najvećih rezultata koji se dobiju na taj način poreda se po veličini u red koji sadržava onoliko brojeva koliko se u izornoj jedinici bira poslanika, pri čemu najmanji predstavlja tzv. zajednički djeljitelj. D’Hontov sustav kombinira se sa sustavom vezane liste, gdje se glasa za cijelu listu, a mjesta dodjeljuju prema redoslijedu kandidata na njoj. I ovdje se javlja problem ostataka što se rješava prenošenjem glasova na više liste (tzv. badenski sustav).

2. Drugi problem je što sustav favorizira male stranke što često dovodi do nestabilnosti vlada te je velik broj stranka nakon izbora prisiljen da uzajamnim pregovorima stranačkih vodstva pokuša oformiti koalicijsku vladu. Time male stranke dobivaju veću važnost jer mogu odlučivati o formiranju, ali i opstanku same koalicije.

25. gospodarska prava

- pravo vlasništva (čl.48.)

- jamči se pravo vlasništva (uklanjanje komunističkih ograničenja)
- problem privatizacije – uređeno *Zakonom o pretvorbi društvenih poduzeća* (1991.)
- postoji i problem reprivatizacije (povrata imovine) prijašnjim vlasnicima
- vlasništvo obvezuje, a nositelji vlasničkog prava i njihovi korisnici dužni su pridonositi općem dobru – vlasništvo nije samo pravo raspolagati svojom imovinom, već i dužnost pridonositi općem dobru razmjerno obujmu imovine – porezne obveze na temelju vlasništva
- stranci mogu stjecati vlasništvo uz posebne uvjete određene zakonom
- zajamčeno pravo nasljeđivanja

- poduzetništvo i tržište

- Poduzetnička i tržišna sloboda temelj su gospodarskog ustroja Republike Hrvatske
- Država osigurava svim poduzetnicima **jednak pravni položaj na tržištu**; zabranjena je zlouporaba monopolskog položaja određenog zakonom
- država potiče **gospodarski napredak i socijalno** blagostanje građana i brine se za gospodarski razvitak svih svojih krajeva
- prava stečena **ulaganjem kapitala** ne mogu se umanjiti zakonom niti drugim pravnim aktom
- inozemnom ulagaču jamči se **slobodno iznošenje dobiti i uloženog kapitala**
- država mora prije svega osigurati da se u tržišnoj utakmici između privrednih subjekata **poštuju pravila ponašanja**, tako da svi poduzetnici na tržištu budu u jednakom položaju i svojom regulatornom djelatnošću sprječavati **zlouporabu monopola** koji u svojoj biti znače eliminaciju tržišnih odnosa i onemogućavanje tržišne utakmice

- institucije financijskog nadzora

- Hrvatska narodna banka kao **središnja banka i Državna revizija** kao najviša nadzorna institucija
- HNB je samostalna i neovisna i o svom radu izvješćuje Hrvatski sabor; bankom upravlja guverner HNB-a; ustrojstvo, cilj, zadaci i nadležnosti HNB-a uređuju se zakonom
- Državni ured za reviziju također je samostalan i neovisan u svom radu i njime upravlja državni revizor koji o svom radu izvješćuje Sabor

- Ograničenja vlasništva i poduzetničkih sloboda (izvlačivanje ili eksproprijacija)

- Ustav u čl.50.st.1. određuje: „Zakonom je moguće u interesu RH ograničiti ili oduzeti vlasništvo, **uz naknadu tržišne vrijednosti**“
- „Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti RH, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi“

- porezni sustav

- svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima; porezni se sustav temelji na načelima jednakosti i pravednosti

- dobra od interesa za Republiku

- pod osobitom zaštitom Republike nalaze se određena dobra: more, morska obala i otoci, vode, zračni prostor, rudno blago i druga prirodna bogatstva
- Zakonom se pod osobitu zaštitu Republike mogu staviti i druga dobra, i to: zemljište, šume, biljni i životinjski svijet, drugi dijelovi prirode, nekretnine i stvari od osobitog kulturnog, povijesnog, gospodarskog i ekološkog značenja
- Zakonom se određuje način na koji dobra od interesa za Republiku mogu upotrebljavati i iskorištavati vlasnici i drugi nositelji prava na njima, a određuje se i naknada za ograničenje kojima su podvrgnuti

26. osobna prava

- **jamstva osobnog života, ugleda i časti**
 - svakom se jamči štovanje i pravna zaštita osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti
 - iz ove ustavne stipulacije izveden je cijeli niz konkretnih zahtjeva koji se na prvom mjestu odnose na postupanje javnih vlasti prema pojedincima
- **sloboda kretanja**
 - svatko tko se zakonito nalazi na teritoriju RH ima se pravo slobodno kretati i birati boravište
 - građani imaju pravo napuštati i vraćati se u RH slobodnom voljom
 - to pravo može se iznimno ograničiti ako je to nužno radi zaštite pravnog poretka ili zdravlja te prava i sloboda drugih
- **pravo utočišta (azil)**
 - strani državljanin i osobe bez državljanstva mogu dobiti utočište u Republici Hrvatskoj, osim ako su progonjeni za nepolitičke zločine i djelatnosti oprečne temeljnim načelima međunarodnog prava
 - stranac koji se zakonito nalazi na teritoriju Republike Hrvatske ne može biti protjeran ni izručen drugoj državi, osim kad se mora izvršiti odluka donesena u skladu s međunarodnim ugovorom i zakonom
- **nepovredivost doma**
 - prema čl.34. dom je nepovrediv – bez pristanka nositelja prava nitko ne može ući u nečiji stan, kuću ili bilo koji objekt koji se može smatrati domom, tj. prebivalištem ili trajnim boravištem
 - potrebe kazneng, ali i niza drugih pravnih postupaka, naime, redovito zahtijevaju da se stan **pretraži, oduzmu** pojedini predmeti, pa čak i da policija **bez ikakva naloga, i ne pitajući za odobrenje**, neposredno odluči **ući** u nečiji dom. Policija će također asistirati drugim službama koje su građani dužni pustiti u svoje domove na temelju komunalnih i drugih propisa, uključujući dimnjačare, radnike plinare, opskrbe el. strujom, vatrogasce, djelatnike vodoopskrbe
 - samo sud može **obrazloženim pisanim nalogom** utemeljenim na zakonu odrediti da se dom ili drugi prostor pretraži
 - pravo je stanara da on ili njegov zastupnik i obvezatno **dva svjedoka** budu nazočni pri pretrazi doma ili drugoga prostora
 - u skladu s uvjetima što ih predviđa zakon, redarstvene vlasti mogu i **bez sudskog naloga ili privole** držatelja stana ući u dom ili prostorije te izvršiti pretragu bez

nazočnosti svjedoka, ako je to neophodno radi izvršenja naloga o uhićenju ili radi hvatanja počinitelja kaznenog djela odnosno otklanjanja ozbiljne opasnosti po život i zdravlje ljudi ili imovinu većeg opsega

- pretraga radi pronalaženja ili osiguranja dokaza za koje postoji osnovana vjerojatnost da se nalaze u domu počinitelja kaznenog djela, može se poduzeti samo u nazočnosti svjedoka

- **tajnost dopisivanja, zaštita osobnih podataka i uvjeti ograničavanja**

- sloboda i tajnost dopisivanja i svih drugih oblika općenja zajamčena je i nepovrediva
- samo se zakonom mogu propisati ograničenja nužna za **zaštitu sigurnosti države ili provedbu kaznenog postupka**
- svakome se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka; bez pristanka osobe na koju se odnose, osobni se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom; uporaba podataka suprotna utvrđenoj svrsi zabranjena je; zaštita podataka i nadzor nad djelovanjem informatičkih sustava uređuje se zakonom
- posebno je osjetljivo pitanje tajnog **prikupljanja podataka, praćenja i prisluškivanja** građana izvan kaznenog postupka u cilju prevencije ozbiljnih KD
- Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH predvidio je poduzimanje mjera tajnog prikupljanja podataka kojima se, radi zaštite sigurnosti Republike, privremeno ograničavaju neka ljudska prava i temeljne slobode.
- Mjere tajnog prikupljanja podataka mogu se provoditi ako se podaci **ne mogu prikupiti na drugi način** ili je njihovo prikupljanje povezano s **nerazmjernim teškoćama**. Ako postoji mogućnost izbora između više mjera tajnog prikupljanja podataka, primijenit će se **mjera kojom se manje zadire** u Ustavom zaštićena prava i slobode.
- **Mjere tajnog prikupljanja podataka jesu:**
 1. Tajni nadzor telekomunikacijskih usluga, djelatnosti i prometa
 2. Tajni nadzor nad poštanskim i drugim pošiljkama
 3. Tajni nadzor i tehničko snimanje unutarnjih objekata, zatvorenih prostora i predmeta
 4. Tajno praćenje i motrenje uz svjetlosno snimanje osoba u otvorenom prostoru i na javnim mjestima
 5. Tajno praćenje i motrenje uz zvučno snimanje sadržaja komunikacija osoba u otvorenom prostoru i javnim mjestima
 6. Tajni otkup dokumenata i predmeta
- Mjere se mogu poduzimati samo na temelju pisanog obrazloženog naloga za njihovo provođenje koje izdaje **sudac Vrhovnog suda RH** – suce ovlaštene za izdavanje naloga određuje predsjednik Vrhovnog suda, a pisani obrazloženi prijedlog za primjenu mjere podnose ravnatelji sigurnosno-obavještajnih agencija
- Mjere mogu trajati najduže 4 mjeseca, nakon čega odluku o produženju na zahtjev treba donijeti vijeće od tri suca Vrhovnog suda
- **Izuzetno**, ako bi odgoda provedbe mjera tajnog prikupljanja podataka onemogućila postizanje cilja, poduzimanje mjera može započeti na temelju naloga ravnatelja sigurnosno-obavještajnih agencija koji o tome odmah **izvješćuje ovlaštenog suca** koji u roku 24 sata mora odlučiti hoće li izdati pismeni nalog kojim dopušta provođenje mjere

- ako ovlašteni sudac to ne učini, agencije su dužne prekinuti s primjenom mjera i moraju **uništiti dokumente i sredstva** na kojima su zabilježeni podaci i o tome načiniti zapisnik koji se dostavlja ovlaštenom sucu
- o razlozima odbijanja sudac će obavijestiti **Ured vijeća za nacionalnu sigurnost**
- **sloboda mišljenja i pravo na izražavanje**
 - sloboda mišljenja temelj je demokratskog političkog sustava
 - ta sloboda ne znači slobodu pojedinca da misli što hoće bez da to ikome priopćava po načelu da se nikoga ne može pozvati na odgovornost za njegove potajne misli (cogitationes poenam nemo patitur), već uključuje slobodu izražavanja misli
 - sloboda izražavanja misli precizirana u čl.38. obuhvaća osobito *slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja, slobodu govora i javnog nastupa i slobodno osnivanje svih ustanova javnog priopćavanja*
 - zabranjuje se **cenzura**; novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji; ali još je opasnija **autocenzura** gdje sami ljudi u medijima vode računa da ne povrijede osjećaje vlasti i njezinih dužnosnika
 - godine 2010. Dodan je st.4.čl.38. koji jamči **pravo na pristup informacijama** koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja moraju biti **razmjerna** natravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te **nužna u slobodnom i demokratskom društvu**, a propisuju se zakonom. Opravdanost uskraćivanja informacija podliježe **testu javnog interesa, a zaštitu pruža Povjerenik za informiranje**.
 - jamči se pravo na ispravak svakomu komu je javnom viješću povrijeđeno Ustavom i zakonom utvrđeno pravo
 - doneseni su *Zakon o medijima, Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakon o pravu na pristup informacijama*
 - **zabranjeno je i kažnjivo svako pozivanje ili poticanje na rat ili uporabu nasilja, na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji drugi oblik nesnošljivosti**
 - *vidi i knjigu na str.322.,323.,324.,325.,326.*
- **sloboda vjeroispovijedi**
 - jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno **javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja**, koje može biti agnostičko ili ateističko.
 - sve vjerske zajednice **jednake su pred zakonom i odvojene od države**
 - vjerske zajednice slobodne su, u skladu sa zakonom, javno obavljati vjerske obrede, osnivati škole, učilišta, druge zavode, socijalne i dobrotvorne ustanove te upravljati njima, a u svojoj djelatnosti uživaju zaštitu i pomoć države
 - važno je poštivanje načela **odvojenosti vjerskih zajednica od države**

27. prednosti većinskog izbornog sustava

Osnovna posljedica njegove primjene je tendencija stvaranja dvostranačkog sustava. Budući da jedino podrška većine glasača osigurava pobjedu, kandidati su motivirani da zastupaju stavove prihvatljive za što veći broj glasača, a stranke okupe oko određenih širih i općenitijih programa.

Najznačajniji problem jest u tome što u slučaju velike apstinencije veoma malen broj birača može izabrati kandidata u izornoj jedinici.

28. naraštaji prava

PREGLED POVIJESNOG RAZVITKA

Razvoj ljudskih prava najbolje se ilustrira tradicionalnom podjelom na tri naraštaja sloboda i prava.

PRVI NARAŠTAJ: KLASIČNA PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANINA

Pojava prvih dokumenata kojima se jamče slobode i prava pojedinaca vezan je uz pojavu prvih ustavnih akata. Popis prava čovjeka i građanina smatra se, zajedno s uspostavom ustrojenog sustava ograničavanja i uzajamnog nadzora vladajućih državnih tijela, bitnom odrednicom samog pojma ustava. Država se ne smije upletati u tako zaštićenu privatnu sferu pojedinaca, pa se govori o negativnim pravima.

Vezane uz pojavu prvih dokumenata kojima se jamče prava i slobode, odnosno kao i sama pojava ustavnosti imaju svoje korijene u povijesti britanske države u dokumentima kao što su: Magna Charta Libertatum, Bill of Rights, Habeas Corpus Act.

Uvode ih već deklaracije s kraja 18. i početka 19.st. koje svoje uporište nalaze u teoriji prirodnog prava i društvenih ugovora, Američka deklaracija nezavisnosti, Francuska deklaracija o pravima čovjeka i građanina

Prije svega to su: osobne slobode i prava (pravo na život, zabrana zlostavljanja, zabrana prisilnog rada,..), političke slobode i prava (biračko pravo, sloboda tiska, okupljanja, udruživanja, pravo pritužbe..), pravo vlasništva. (vidi knjigu str. 98-100.)

DRUGI NARAŠTAJ; GOSPODARSKA, SOCIJALNA I KULTURNA PRAVA

Prava II. generacije – obuhvaćaju gospodarska, socijalna, kulturna prava. Socijalna i gospodarska prava javljaju se u ustavima kao drugi naraštaj prava čovjeka i građanina tek početkom 20.st. u ustave (Weimarski ustav Njemačke Republike iz 1919.) se osim klasičnih unose i pozitivna prava koja znače dužnost države da svojim građanima pojedincima, zakonodavstvom osigura određenu sigurnost ili ostvarivanje određenih interesa pod uvjetima jednakim za sve. Nasuprot klasičnim pravima, koja negiraju državi pravo intervenirati u tako uređene odnose među građanima, socijalna prava znače pozitivan zahtjev prema državi da svojim posredovanjem, putem zakonodavstva ispravlja nepoželjne učinke djelovanja mehanizama tržišnog gospodarstva. Socijalna su prava temelj koncepcije države javne dobrobiti (welfare state), intervencijske, odnosno socijalne države kao političke zajednice koja nastoji osigurati svim svojim građanima određen stupanj socijalne sigurnosti, a osobito skrbi o različitim skupinama svojih slabijih, invalidnih i na drugi nain hendikepiranih članova.

Pozitivna se prava međutim ne mogu štiti sudbenim putem zbog čega im mnogi uopće odriču značaj prava, već ih određuju kao lex imperfecta, u smislu opće dužnosti države da djeluje, olakšava i stvara uvjete za kontinuirano rješavanje socijalnih problema.

Socijalna država i država blagostanja

Čl.1. Ustava RH odredio je Republiku kao jedinstvenu i nedjeljivu demokratsku i socijalnu državu, te svojim građanima, a posebno zaposlenicima, jamči niz gospodarskih, socijalnih i kulturnih prava.

Socijalna država jamči svojim građanima, kao i strancima koji legalno žive i rade na njezinu području, određenu razinu socijalne sigurnosti i socijalnog osiguranja. U uvjetima svjetske i europske gospodarske krize mnogi vide rješenje u radikalnom smanjivanju socijalnih prava, odnosno de facto napuštanju ideje socijalne države

Provedba se prepušta zakonodavcu

Pravna teorija pokušala je smisao ustavnog jamstva prava na rada, kao i drugih pozitivnih prava, racionalizirati. Ustavno jamstvo prava na rad na prvom mjestu znači obvezu zajednice ili države da svojom gospodarskom politikom na svim razinama državnog ustrojstva nastoji ostvariti uvjete u kojima bi pravo na rad, u punom značenju moglo realizirati. No, s obzirom na to da to nije moguće, i dugo vrijeme neće biti moguće ostvariti, ustavno jamstvo prava na rad predstavlja temelj za zakonsko reguliranje određenih prava u slučaju nezaposlenosti, kao što su prava iz socijalnog osiguranja i socijalne zaštite te određena minimalna primanja, koja osigurava država.

TREĆI NARAŠTAJ; EKOLOŠKA I DRUGA PRAVA

Prava III. generacije – smatraju se nova prava utemeljena na svijesti o potrebi zaštite čovjekova prirodnog okoliša, prava nerođenih ljudskih bića te prava drugih živih bića, osim čovjeka, tj. životinja i biljnih vrsta na zaštitu od ugrožavanja njihova opstanka. Ustavna jamstva takvih prava čine temelj za ograničavanje i utvrđivanje korištenja drugim pravima i slobodama putem zakona i propisa.

Klasično pravo čovjeka na zašti–tu privatne sfere ponašanja (zaštita osobnosti), danas obuhvaća i posebna jamstva zaštite u sklopu razvijenih računalnih sustava, pohranjivanja i korištenja informacija te slobode izražavanja i prava na informiranost.

Internet je otvorio neslućene mogućnosti u pogledu slobode izražavanja i informiranja, ali i otvorio nova pitanja regulacije i sprječavanja zlouporaba novih medija.

Tome se danas dodaju nova prava, čiji je sadržaj dosta neodređen: pravo na mir, na razvitak, na zajedničko nasljeđe, na humanitarnu pomoć i druga - četvrti naraštaj prava čovjeka.

29. ustavni običaj i primjer

Ustavni se običaj može razviti dugotrajnim istovrsnim ponašanjem, posebno u odnosima najviših državnih tijela ili u odnosima s tijelima međunarodnih organizacija, odnosno EU. Običaj može nastati dugotrajnim istovrsnim činjenjem ili nečinjenjem određenih radnji (*longa consuetudo*) što stvara svijest o nužnosti (*opinio necessitatis*) takvog ponašanja državnog tijela ili drugog političkog subjekta. Tako nastaje ustavni običaj kao nepisana dopuna ustava. Načelno, ustavnim običajem ne mogu se mijenjati pisane odredbe ustava ili kojim drugim pisanim izvorom ustavnog prava. Oni jedino mogu nadopunjavati praznine u regulaciji pisani izvora ustavnog prava. Mogu se razviti kao rješenja u slučajevima nejasnog ili višeznačnog normiranja. I ustavni običaji mogu se mijenjati ili odjednom bilo kojim pisanim izvorom ustavnog prava ili drugačijim postupanjem i na taj način oblikovanjem novog

ustavnog običaja. Kad god se pojavi sumnja, prednost ima pisani izvor prava, ustav, zakon ili propis EU.

Prvi primjer: donošenje zakona po žurnom postupku koji Ustav uopće ne spominje, a predviđen je Poslovníkom Hrvatskog sabora kao izniman, iz posebno opravdanih razloga, kao što su interesi narodne obrane ili sprečavanja većih poremećaja u gospodarstvu ta samo uz podršku većeg broja zastupnika. Taj je postupak postao parlamentarni običaj.

Drugi primjer: prethodne konzultacije stručnjaka Europske komisije o prijedlozima zakonodavstva što se ustalilo kao običaj u vrijeme produženog nadzora nakon potpisivanja pristupnog Ugovora u prosincu 2011.

30. Sabor - odnos s Vladom

Sabor uvodi Vladu u dužnost izglasavanjem povjerenja. Sabor glasa o povjerenju na prijedlog osobe kojoj je predsjednik Republike povjerio mandat za sastavljanje Vlade, na temelju raspodjele zastupničkih mjesta i obavljenih konzultacija. Mandatar je odmah po sastavljanju Vlade, a najkasnije u roku 30 dana od dana prihvatanja mandata, dužan program i sastav Vlade predložiti Saboru i zatražiti glasovanje o povjerenju.

Vidi ranije navedeno o mogućnosti izglasavanja nepovjerenja Vladi

31. Teoriju diobe vlasti

nove društvene prilike polovinom 18.st. donijele su mogućnost razvijanja ideja o ograničenju vlasti; za razvitak ustavnosti posebno važne teorije koje su smatrale da vjera u moralnost vladara nije dovoljno, te da su nužne „papirne prepreke“. U tom smislu posebno su važni: Locke, Montesquieu: „O duhu zakona“ (njihovim su se idejama inspirirali utemeljitelji američkog Ustava) = sredstvo ograničenja onih koji imaju vlast može, prema tom shvaćanju, biti jedino dioba vlasti između više njezinih grana, zakonodavstva, izvršne vlasti i sudstva – odvajanje triju vlasti mora rezultirati time što će svaka od njih, u svom vlastitom interesu, paziti i nastojati spriječiti zadiranja druge vlasti u njezino područje i djelokrug – jedino vlast može nadzirati i zaustavljati drugu vlast

Samo odvajanje vlasti nije dovoljno – nositelji vlasti su ljudi, pojedinci, te svaki od njih mora biti podvrgnut nadzoru drugih pojedinaca, opskrbljenih dovoljnim ovlastima da ga na to prisile – američki koncept provjera i ravnoteže (checks and balances); prema J. Madisonu cilj je određene funkcije tako razdijeliti i tako urediti kako bi svaka mogla nadzirati i kočiti drugu

32. Izborni sustav u RH

pravom uređeni postupak izbora najviših državnih tijela, narodnih predstavnika i državnih dužnosnika te to je osnovni ustavni sklop predstavničke demokracije. višestranački slobodni i pošteno izborni temelj demokracije. te oni elementj sustava i onda sustave koje imamo, većinski s tim da u njemu imamo relativna i apsolutna većina, razmjerni sustav, izborni kolicnik i donov sustav, preferencijalno glasovanje, okruzi, popisi birača

33. kulturna prava

- pravo na školovanje
- ☐ obvezno obrazovanje besplatno je u skladu sa zakonom
- ☐ obrazovanje je u RH dostupno svakome pod jednakim uvjetima, a u skladu sa sposobnostima
- ☐ uz uvjete određene zakonom građani mogu osnivati privatne škole i učilišta

- autonomija sveučilišta
- ☐ Ustav jamči autonomiju sveučilišta te određuje da sveučilište samostalno odlučuje o svom ustrojstvu i djelovanju u skladu sa zakonom
- ☐ jamči se sloboda znanstvenog, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva te zaštita moralnih i materijalnih prava koja proistječu iz znanstvenoga, kulturnog, umjetničkog, intelektualnog i drugog stvaralaštva
- ☐ država potiče i pomaže razvitak znanosti, kulture i umjetnosti
- ☐ država štiti znanstvena, kulturna, umjetnička dobra kao duhovne narodne vrednote
- ☐ država potiče i pomaže skrb o tjelesnoj kulturi i sportu

34. ustavnost u Hrvatskoj i općenito vezano političkog sustava u RH

PREGLED RAZVITKA USTAVNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE

Ustav RH usvojen je 21.12.1990. na prvom mjestu s ciljem da na temelju neotuđivog prava na samoodređenje uspostavi temelje nove samostalne RH kao nacionalne države hrvatskog naroda koja jamči svim pripadnicima nacionalnih manjina ravnopravnost s pripadnicima hrvatskog naroda, kao i njezine ustavne preobrazbe u demokraciju utemeljenu na poštivanju ljudskih i nacionalnih prava i temeljnih sloboda i vladavini prava.

PROMJENA USTAVA IZ 1997.

Prva promjena Ustava imala je dvostruku svrhu:

- Osnažiti ustavna jamstva državne samostalnosti pred opasnostima koje je donijela agresija na Hrvatsku
- Olakšati tumačenje ustavnih jamstava sloboda i prava za sve (a ne samo za državljane), sukladno zahtjevima približavanja članstvu u Vijeću Europe

Ustav je nadopunjen ustavnom zabranom pokretanja bilo kakva postupka udruživanja u saveze koji bi mogao rezultirati obnavljanjem „balkanskih državnih sveza u bilo kojem obliku“.

USTAVNE PROMJENE OD 9. STUDENOG 2000. GODINE

Nakon izbora iz 1999. godine odlučeno je da se slabosti u funkcioniranju političkog sustava otklone ustavnim revizijom (koalicija šest stranaka koja je uspostavila prvu koalicijsku Vladu predsjednika Ivice Račana).

Nakon predsjedničkih izbora, predsjednik Republike Stjepan Mesić je imenovao stručnu radnu skupinu koju su činili istaknuti ustavni stručnjaci (Veljko Mratović, Branko Smerdel, Arsen Bačić, Jadranko Crnić, Nikola Filipović i Zvonimir Lauc), čiji je prijedlog prihvatila saborska komisija. Prijedlog je značajno izmijenjen, ali je ipak poslužio kao temeljni stručni okvir ustavnih promjena.

Postojale su (i postoje) određene slabosti i u Ustavu. To je bila pretjerana koncentracija ovlasti predsjednika RH u odnosu na Vladu, što je osiguravao tzv. polupredsjednički sustav, te dopuštanje predsjedniku da zadrži stranačku funkciju.

Ustavnim promjenama u studenom 2000. godine reformiran je sustav ustrojstva vlasti RH. Rezultat je inačica parlamentarnog sustava s neposredno izabranim predsjednikom i detaljnom regulacijom institucija kojima se ustavno razrađuje načelo diobe vlasti te nekim elementima skupštinske vlade (racionaliziranog parlamentarizma).

Cilj ustavnih promjena bio je uspostaviti sustav odgovorne i djelotvorne izvršne vlasti.

Relativno djelotvorno sredstvo za postizanje tog cilja bila je ustavna razrada načela diobe vlasti, koja postavlja prepreke (provjere i ravnoteže, checks and balances) svakom nositelju državnih funkcija koji teži proširenju svoje vlasti preko dodijeljenih ovlasti.

Ponovno je promijenjen naziv Sabora u Hrvatski Sabor, a kao izraz otpora prema ranije napuštenom sustavu, iz Ustava je ispušten termin „državni poglavar“ tako da Predsjednik RH nije određen kao „šef države“ na način uobičajen među ustavima.

Uvedena je jedinstvena prohibitivna klauzula od 5%, a uvedena je i mogućnost narodne inicijative.

USTAVNE PROMJENE OD 28. OŽUJKA 2001. GODINE

Ustavnim promjenama iz ožujka 2001. godine dovršen je proces velike ustavne reforme započet na proljeće 2000. godine. Dvije velike ustavne reforme, ustrojstva vlasti i napuštanje dvodomnog sustava, obavljene su naknadnim promjenama u kratkom roku.

Promjenama je napušten dvodomni sustav Hrvatskog sabora koji je prestao s djelovanjem stupanjem na snagu ustavnih promjena. Radna skupina predsjednika Republike je predložila ukidanje Županijskog doma, ali da promjene stupe na snagu istekom mandata zastupnika.

Obrazloženje Radne skupine za napuštanje dvodomnog sustava:

1. glavni razlog za ukidanje Županijskog doma je jačanje položaja Hrvatskog Državnog Sabora. Slabljenje uloge predsjednika Republike u donošenju političkih odluka zahtijeva jačanje Vlade i Hrvatskog Državnog Sabora
2. nije opravdan niti jedan od tradicionalnih teorijskih argumenata u prilog drugog doma u Hrvatskom Državnom saboru

Kao ostali razlozi primjene dvodomnog sustava navode se u teoriji: federalizam kao oblik državnog uređenja, veličina i broj stanovnika, izražavanje regionalnih posebnosti, te povijesni i tradicionalni

razlozi. Hrvatska je mala zemlja s relativno malim brojem stanovnika, tako da otpada razlog veličine, kao temelj dvodomnog sustava. Hrvatska parlamentarna tradicija suprotna je postojanju drugog doma. Nikada u povijesti Hrvatski Sabor nije bio dvodoman.

3. uvođenje Županijskog doma je bilo u suprotnosti sa koncepcijom Ustava i stajalištima rasprave o Nacrtu ustava 1990. godine.

Ideja o uvođenju dvodomnog sustava prvi put je uvedena od strane Potkomisije za stručnu pripremu prijedloga Komisije za ustavna pitanja Sabora 09.12.1990. godine, po završetku javne rasprave o Nacrtu ustava. To je učinjeno na inzistiranje predsjednika Republike, a nasuprot mišljenju većine članova. Predsjednik Tuđman je na ideju došao prilikom neformalnog razgovora s američkim političarom Rudijem Perpichem. Prijedlog je na brzinu razrađen, unesen u tekst Prijedloga ustava i usvojen. Rezultat je bio slabi drugi dom, nejasnih kompetencija, koji nije potvrdio očekivanja predlagачa.

4. Djelovanje Županijskog doma ne opravdava njegovo očuvanje u sustavu ustrojstva vlasti da nadzire i poboljšava kvalitetu zakonodavne djelatnosti Zastupničkog doma.

Nakon izbora od 2000. godine zaključeno je da Županijski dom, niti u uvjetima kada oporba u njemu ima većinu, ne može značajnije pridonijeti kvaliteti odlučivanja Zastupničkog doma, ali ga može bitno oslabiti u odnosu prema tijelima izvršne vlasti.

5. Županijski dom prestao je postojati istekom mandata u veljači 2001. godine.

USTAVNE PROMJENE OD 16. LIPNJA 2010. GODINE

Ustavne su promjene odlukom Hrvatskog sabora usvojene, proglašene i stupile na snagu istog dana, 16.6.2010. U vezi s tim „paketom ustavnih promjena“ potrebno je ukazati na određeni pristup suprotan tradiciji europske ustavnosti: prvo, ustavne promjene stupile su na snagu samim danom uvajanja, dakle bez vacatio legis. Drugo, hrv. je ustavotvorac odlučio ponovno izmijeniti enumeraciju ustavnih članaka.

Ustavne promjene možemo klasificirati u sljedeće kategorije:

1. Promjene usvojene zbog potreba pregovora o pridruživanju EU
2. Promjene potrebne radi prilagodbe pravnog sustava članstuv u EU
3. Promjene u svrhu deklaracije namjera i ispravljanja nepravdi
4. Promjene u sustavu političkog odlučivanja
5. Promjene u cilju reforme pravosuđa
6. Promjene u cilju jačanja ljudskih prava i temeljnih sloboda

Promjene usvojene zbog potreba pregovora o pridruživanju EU

Promjene su usvojene na zahtjev europskih pregovarača u cilju olakšavanja pristupa EU, odnose se na:

- Ustavni položaj središnje banke
- Uređenje ustavnog položaja ureda državne revizije

- Napuštanje načela neizručivanja vlastitih državljana
- Prilagodbe postupka donošenja odluka o uporabi oružanih snaga članstvu Hrvatske u NATO-u
- Promjene odredbi o načinu odlučivanja na referendumu o udruživanju i razdruživanju

Promjene potrebne radi prilagodbe pravnog sustava članstvu u EU

Nova glava VII. Ustava pod naslovom „Europska unija“ utemeljena je na zahtjevima struke i iskustvu drugih „tranzicijskih“ članica Europske unije te se počela primjenjivati u cijelosti supanjem u ravnopravno članstvo.

Ona određuje:

- Pravnu osnovu članstva i prijenost ustavnih ovlasti na institucije unije
- Sudjelovanje državnih tijela u odlučivanju u institucijama EU
- Primat pravne stečevine EU u hrvatskom pravnom sustavu
- Prava hrv. građana kao i državljana EU u RH

Promjene u svrhu deklaracije namjera i ispravljanja nepravdi

Te promjene obuhvaćaju promjene teksta Izvornih osnova kao i vrlo važno ukidanje zastare za određena kaznena djela iz razdoblja Domovinskog rata. Unošenjem popisa 22 nacionalne manjine u Izvornu osnovu kao i formulacije o tome kako su hrv. „branitelji i narod“ u „pravednom, legitimnom, oslobodilačko i obrambenom ratu“ obranili državu, ima s obzirom na da preambula nema i ne može imati normativni značaj, za cilj samo deklaraciju određenih dobrih namjera.

Promjene u sustavu političkog odlučivanja

Pozitivna diskriminacija nacionalnih manjina

Zajamčeno je dodatno pravo glasa za pripadnike nacionalnih manjina čiji je broj manji od 1,5% stanovništva, odnosno ozakonjeno jamstvo je tri zastupnička mjesta u Saboru onima čiji je broj veći od tog postotka (srpska manjina). Ta promjena uvedena je istodobno s ustavnim promjenama, izmjenama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina te je Ustavni sud ove zakonske odredbe ukinuo.

Način glasovanja hrvatskih državljana s prebivalištem u stranim zemljama

Hrvatski državljani koji se na dan izbora zateknu u inozemstvu, mogu glasovati u diplomatskim i konzularnim predstavništvima RH te su im zajamčena tri zastupnička mjesta u Saboru bez obzira na odaziv birača.

Odlučivanje birača na referendumu

Na referendumu će odluka biti donesena većinom glasova birača koji su pristupili glasovanju.

Odlučivanje u Hrvatskom saboru

Hrvatski sabor ubuduće će odlučivati:

- O proračunu većinom svih zastupnika
- Za izbor ustavnih sudaca dvotrećinskom većinom svih zastupnika
- Uloga Sabora i Vlade u budućim odnosima razmatranja i donošenja političkih odluka u tijelima EU treba biti razrađena zakonom

Promjene u cilju reforme pravosuđa

Promjene postavljaju osnovne supstancijalne reforme sudbene vlasti i sudačke profesije. Izmijenjen je:

- Položaj i način izbora sudaca: ukinuta obveza reizbora sudaca nakon prvih pet godina dužnosti
- Sudačka je dužnost učinjena osobnom i trajnom
- Preciznije su određene nadležnosti Vrhovnog suda te nove nadležnosti njegova predsjednika
- Izmijenjen je sustav i nadležnost Državnog sudbenog vijeća te
- Državnog odvjetništva i Državnog odvjetničkog vijeća

Prijedlog da Vrhovni sud podnosi godišnje izvješće Hrvatskom saboru odbila je Udruga sudaca kao „suprotan načelu nezavisnosti pravosuđa“

Promjene u cilju jačanja ljudskih prava i temeljnih sloboda

35. ustavni sud

Izvori

- Ustav RH: temeljne odredbe o položaju, sastavu, djelokrugu i odlučivanju
- Ustavni zakon o Ustavnom sudu – te izmjene i dopune (a koji se donosi po postupku izmjene Ustava, tako da njegove odredbe imaju nadzakonsku snagu, veći i od organskih zakona, te istu kao i sam Ustav):
 - o uvjeti za izbor sudaca i prestanak njihove dužnosti
 - o uvjeti i rokovi za pokretanje postupka ocjene ustanosti i zakonitosti

- o postupak i pravno djelovanje sudskih odluka
- o zaštita ustavnih sloboda i prava čovjeka i građanina
- o te druga važna pitanja za rad Ustavnog suda
- Poslovnik
- o unutarnje ustrojstvo Ustavnog suda koje obuhvaća ustavnosudska tijela kao i upravu Suda
- o pravila poslovanja Suda

Sastav i djelokrug

Ustavni sud RH čini 13 sudaca. Bira ih Sabor na prijedloga Odbora za ustav, poslovnik i politički sustav i to dvotrećinskom većinom svih zastupnika što je uvedeno ustavnom promjenom 2010. sa svrhom da parlamentarnim političkim strankama nametne potrebu postizanja javnog i pravovremenog suglasja o kandidatima. U slučaju kad nije moguće izabrati novog ustavnog suca namjesto onog kojem prestaje mandat, sudac kojem isteče mandat ostaje na funkciji dok ne bude izabran novi sudac, a najduže na rok od dodatnih šest mjeseci od isteka njegova mandata. Biraju se na vrijeme od 8 godina, bez ograničenja mogućnosti ponovnog izbora.

Biraju se iz reda istaknutih pravnika, osobito suda-ca, državnih odvjetnika, odvjetnika i sveučilišnih profesora pravnih znanosti.

Ustavni zakon određuje da za suca može biti izabrana osoba koja je hrvatski državljanin i diplomirani pravnik s najmanje 15 go-dina radnog iskustva u pravnoj struci, uz izuzetak osobe koja je stekla doktorat pravnih znanosti, za koju se zahtijeva 12 godina rada u struci. Zahtijeva da se kandidat istaknuo u struci svojim znanstvenim ili stručnim radovima ili javnim djelovanjem.

Uz to se zahtijeva da se kandidat istaknuo u struci i to:

1. svojim znanstvenim ili
2. istručnim radom ili
3. svojim javnim djelovanjem

Određuje i da sudac ne smije pripadati ni jednoj političkoj stranci, niti svojim djelovanjem i postupanjem smije iskazivati osobnu naklonost prema bilo kojoj političkoj stranci. Suci ne mogu obavljati nikakvu drugu javnu ni profesionalnu dužnost. Sveučilišni nastavnik pravnih znanosti izabran za suca Ustavnog suda može, izvan radnog odnosa i u smanjenom opsegu, obavljati nastavu i znanstveni rad kao sveučilišni nastavnik pravnih znanosti. Javnom ili profesionalnom djelatnošću ne smatra se ni druga znanstvena ili stručna djelatnost, ni člansko djelovanje u udrugama pravnika, kao ni u humanitarnim, kulturnim, sportskim i drugim udrugama.

Suci između članova biraju predsjednika, na rok od 4 godine. Imenovanje predsjednika izvana škodilo bi njegovoj autonomiji, a moglo bi biti iskorišteno kao sredstvo političkog pritiska na sud.

Postupak izbora

Novelirani Ustavni zakon propisuje postupak izbora sudaca Ustavnog suda.

Odbor Hrvatskog sabora nadležan za Ustav započinje postupak objavljivanjem u Narodnim novinama poziva pravosudnim institucijama, pravnim fakultetima, odvjetničkoj komori, pravničkim udrugama, političkim strankama, pravnim osobama i pojedincima, poziva za isticanje kandidata za jednog ili više sudaca Ustavnog suda. Pojedinaac može sam sebe istaknuti kao kandidata. Odbor obavlja sa svakim kandidatom za kojeg utvrdi da ispunjava propisane uvjete javni razgovor. Sastavlja listu kandidata koji ulaze u užu izbor. Lista mora sadržavati više kandidata od broja sudaca koji se bira i mora biti obrazložena. Zastupnici Hrvatskog sabora glasuju pojedinačno o svakom predloženom kandidatu. Za izbor je potrebna dvotrećinska većina ukupnog broja zastupnika Hrvatskog sabora.

Suci Ustavnog suda između sebe biraju predsjednika suda, tajnim glasovanjem na rok od četiri godine, uz mogućnost ponavljanja mandata. Imenovanje predsjednika izvana škodilo bi autonomiji suda, a moglo bi biti iskorišteno kao sredstvo političkog pritiska na sud od onih koje sud mora nadzirati, to jest zakonodavne ili izvršne vlasti.

Djelokrug Ustavnog suda RH

Određuje se isključivo i samo Ustavom i Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu i ne mogu se proširivati ostalim pa ni organskim zakonima.

Djelokrug (nadležnost) obuhvaća;

A) osnovni djelokrug utvrđen Ustavom

1. odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom,
2. odlučuje o suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom,
3. može ocjenjivati ustavnost zakona te ustavnost i zakonitost drugih propisa koji su prestali važiti ako od tog prestanka do podnošenja zahtjeva ili prijedloga za pokretanje postupka nije prošlo više od godine dana,
4. odlučuje povodom ustavnih tužbi protiv pojedinačnih odluka državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima kad su tim odlukama povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode, kao i pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu zajamčeni Ustavom RH,
5. prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti te o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti izvješćuje Hrvatski sabor,
6. rješava sukob nadležnosti između tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti,
7. odlučuje, u skladu s Ustavom, o odgovornosti Predsjednika Republike,
8. nadzire ustavnost programa i djelovanja političkih stranaka i može, u skladu s Ustavom, zabraniti njihov rad,
9. nadzire ustavnost i zakonitost izbora i državnog referenduma i rješava izborne sporove koji nisu u djelokrugu sudova

B) druge poslove određene Ustavom

1. opći nadzor nad donošenjem provedbenih propisa od strane Vlade i drugih nadležnih tijela. Ako Ustavni sud utvrdi da nadležno tijelo nije donijelo propis za izvršenje odredaba Ustava, zakona i drugih propisa, a bilo je dužno takav propis donijeti, o tome obavještava Vladu, a o propisima koje je bila dužna donijeti Vlada, obavještava Hrvatski sabor,
2. primanje svečane prisege Predsjednika Republike, kojom se on obvezuje na vjernost Ustavu,
3. odluka o postojanju okolnosti kada je Predsjednik Republike spriječen obavljati svoju dužnost zbog bolesti ili nesposobnosti, kada obavljanje predsjedničke dužnosti privremeno preuzima predsjednik Hrvatskog sabora,
4. odluka o nastupanju okolnosti, kao što je smrt, ostavka ili odluka Ustavnog suda o odgovornosti Predsjednika Republike za povredu Ustava, čime prestaje mandat Predsjednika, a dužnost privremeno preuzima predsjednik Hrvatskog sabora,
5. prethodno odobrenje o pritvoru ili pokretanju kaznenog postupka protiv Predsjednika Republike (predsjedničkom imunitetu),
6. odluka o žalbi razriješenog suca protiv odluke o razrješenju,
7. odluka o žalbi protiv odluke Državnog sudbenog vijeća o stegovnoj odgovornosti suca,
8. odlučivanje o ustavnosti pitanja o kojem se putem građanske inicijative zahtijeva raspisivanje referenduma
9. opći nadzor nad nad primjenom prava EU i objedinjavanje prakse njegove primjene putem suredanje s Europskim sudom (preliminarne odluke Europskog suda)

Ustavni sud odlučuje i o suglasnosti zakona s međunarodnim ugovorima.

Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje o suglasnosti međunarodnih ugovora s Ustavom jer u članku 129. Ustava nije propisana ta nadležnost.

Ustavni sud može ispitivati formalnu ustavnost zakona o potvrdi odnosno ratifikaciji međunarodnog ugovora. Kad je riječ o ispitivanju materijalne ustavnosti zakona o potvrdi međunarodnog ugovora ona bi uvijek bila ujedno i ispitivanje materijalne ustavnosti međunarodnog ugovora čiji se tekst s tim zakonom potvrđuje i unosi u unutarnji pravni poredak RH. Zbog toga Ustavni sud ne bi imao pravo da se kroz ispitivanje materijalne ustavnosti zakona o potvrdi međunarodnog ugovora posredno upusti u ispitivanje ustavnosti međunarodnog ugovora. Odredbe međunarodnih ugovora mogu se mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na način koji su u njima utvrđeni ili suglasno općim pravilima međunarodnog prava.

36. parlamentarni sustav

Temeljni **ustvopravni elementi** parlamentarnog sustva jesu:

1. izbor vlade u parlamentu pri čemu mandatara određuje državni poglavar
2. politička odgovornost vlade pred parlamentom, individualna i solidarna
3. pravo državnog poglavara da na prijedlog vlade raspusti parlament i raspiše nove izbore
4. politički neodgovoran državni poglavar vezan je zahtjevom supotpisa premjera za sve svoje odluke

Kod svake od temeljnih značajki parlamentarizma u praksi postoje različite inačice. Američki politolog Verney govori o sljedećim karakteristikama parlamentarizma:

1. dvoglava egzekutiva koju čine državni poglavar i vlada
2. državni poglavar imenuje predsjednika vlade (premjera)
3. premjer imenuje ministre, obično iz reda zatupnika (premda je to ponegdje zabranjeno)
4. ministri djeluju kolektivno kao vlada
5. vlada je politički odgovorna pred parlamentom
6. premijer može savjetovati državnom poglavaru da raspusti parlament
7. parlament kao cjelina nadređen je vladi
8. vlada je indirektno odgovorna biračima
9. parlament je središte političkog procesa

Bitna politička značajka parlamentarnog sustav jest da vlada, pod dominacijom prvog ministra, uz pomoć disciplinirane stranačke većine vodi parlament

Suvremenim parlamentarizmom dominiraju dvije inačice:

1. **racionalizirani parlamentarizam**, po uzoru na njemački Ustav iz 1949. gdje, da bi se izbjegla nestabilnost, kancelar može biti smijenjen samo istovremeni izborom novog kancelara (konstruktivno izglasavanje nepovjerenja)
2. **polupredsjednički sustav** po uzoru na francuski Ustav iz 1958. Gdje predsjednik imenuje i može smijeniti Vladu te bez ograničenja i uvjeta raspustiti Parlament

Temeljno načelo uređivanja međusobnih odnosa jest načelo diobe vlasti kao sredstvo uzajamne kontrole i ograničavanja

POLITIČKA ODGOVRNOST MINISTARA

Politička odgovornost znači objektivnu odgovornost za rezultat. Odgovara se položajem. Budući da je vlada odgovorna pred parlamentom, ona, da bi mogla vladati, mora uživiti povjerenje većine zastupnika. Kod direktnog izglasavanja nepovjerenja, kao i onda kad ostane u manjini prilikom glasanja o nekom značajnijem zakonskom projektu ili uopće nekom važnijem pitanju, vlada je dužna podnijeti ostavku. Prema modelu parlamentarne vladavine, ona može, zajedno s državnim poglavarom, monarhom ili predsjednikom, putem raspuštanja parlamenta iznijeti spor pred biračko tijelo. Raspuštanje međutim nije u interesu nikome, a posebno ne zastupnicima. Redovito, vlada će prijetnjom podnošenja ostavke ili raspuštanjem parlamenta, suočiti zastupnike s njihovom odgovornošću za eventualnu ustavnu krizu i na taj način izvrši pritisak na parlament.

37. Politički sustav u RH

Hrvatska je parlamentarna demokracija, a po svojem ustroju jedinstvena republika. Također je socijalna država, a sloboda, jednakost, ravnopravnost i vladavina prava među najvišim su vrjednotama

ustavnoga poretka. Politički sustav utemeljen je na načelu trodiobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. U jednodomni parlament, Sabor, koji baštini višestoljetnu tradiciju, zastupnici se biraju na četiri godine. Predsjednik Republike, koji se bira na općim i neposrednim izborima na pet godina, zastupa zemlju u inozemstvu, surađuje s Vladom u oblikovanju i provođenju vanjske politike i zapovijeda oružanim snagama. Vlada predlaže zakone i državni proračun, vodi vanjsku i unutarnju politiku te usmjeruje i nadzire rad državne uprave. Hrvatska je administrativno podijeljena na 20 županija i Grad Zagreb. Uza sudbenu vlast postoje i instituti pučkoga pravobranitelja, koji promiče i štiti ustavna i zakonska prava građana, te pravobranitelja za djecu, ravnopravnost spolova i osoba s invaliditetom.